



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PT FREEPORT INDONESIA
DAN
SEKOLAH BISNIS DAN MANAJEMEN (SBM) ITB
TENTANG
KERJA SAMA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
PROGRAM MAGISTER ADMINISTRASI BISNIS
PT FREEPORT INDONESIA
TAHUN AKADEMIK 2022/2023

NOMOR: JK2200051-001
657A/IT1.B04/KS.00/2022

Pada hari ini Kamis, tanggal 18 Agustus, tahun 2022 (18-08-2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Lukman Budi Prasetya**, selaku Contracts & Compliance Manager, berdasarkan active DOA, dari dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT Freeport Indonesia, suatu perusahaan pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia. Sesuai dengan yang dituangkan melalui Akta Notaris Nomor 119.- tanggal 24 September 2020, berkedudukan di Jl. H.R. Rasuna Said Kav X-7 No. 6, Plaza 89 Lt. 5, Setiabudi, Jakarta Selatan 12910 yang dalam hal ini, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **Prof. Dr. Ir. Jaka Sembiring, M.Eng.**, selaku Wakil Rektor bidang Akademik dan Kemahasiswaan Institut Teknologi Bandung, berdasarkan Keputusan Rektor Institut Teknologi Bandung Nomor 015/SK/IT1.A/KP/2020 tentang Pengangkatan Para Wakil Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020 – 2025, dan berdasarkan Keputusan Rektor ITB Nomor 376/IT1.A/SK-KP/2022 tentang Pemberhentian Dekan, Wakil Dekan Bidang Akademik, Wakil Dekan Bidang Sumber Daya dan Pengangkatan Pelaksana Tugas Dekan, Pelaksana Tugas Wakil Dekan Bidang Akademik, Pelaksana Tugas Wakil Dekan Bidang Sumberdaya Sekolah Bisnis dan Manajemen Institut Teknologi Bandung, dari dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Sekolah Bisnis dan Manajemen Institut Teknologi Bandung, beralamat kantor di Jalan Tamansari Nomor 64, Bandung, Jawa Barat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

Pihak I	Pihak II

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha di bidang pertambangan di Papua, Indonesia, yang berkeinginan untuk meningkatkan potensi dan kualitas sumber daya manusia dengan memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan program Magister Administrasi Bisnis bagi perseorangan yang dinaungi oleh **PIHAK PERTAMA**.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah fakultas/sekolah bagian dari Institut Teknologi Bandung Badan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (ITB PTN BH) yang melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama Penyelenggaraan Pendidikan Program Magister Administrasi Bisnis, selanjutnya disebut Perjanjian dengan ketentuan dan syarat yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

PASAL 1 **KETENTUAN UMUM**

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud:

1. **Dosen** adalah tenaga pengajar dari **PIHAK KEDUA** yang akan mendidik Peserta Didik termasuk memberikan bimbingan hingga Peserta Didik dinyatakan lulus Program Magister.
2. **Afiliasi** perusahaan adalah anak perusahaan/*subsidiary*, sub kontraktor perusahaan, dan rekanan yang terkait dengan perusahaan.
3. **Peserta Didik** adalah karyawan PT Freeport Indonesia dan afiliasi **PIHAK PERTAMA** dan terdaftar sebagai mahasiswa pada **PIHAK KEDUA** melalui Program Magister.
4. **Program Magister** yang dimaksud adalah Program Magister Administrasi Bisnis yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA**.
5. **Semester Reguler** adalah satu tahun akademik yang terdiri atas 1 (satu) semester ganjil dan 1 (satu) semester genap yang masing-masing terdiri atas kegiatan akademik selama 16 (enam belas) minggu.
6. **Semester Pendek** adalah kegiatan akademik yang setara dengan kegiatan 1 (satu) semester reguler, tetapi dilaksanakan selama 8 (delapan) minggu, termasuk proses perkuliahan dan evaluasi.
7. **Laporan Kemajuan Akademik** adalah rekaman jumlah kredit dan nilai terakhir seluruh mata kuliah yang diperoleh seorang mahasiswa selama kuliah di ITB.
8. **Transkrip Akademik** adalah rekaman lengkap jumlah kredit dan nilai terakhir seluruh mata kuliah yang disyaratkan kurikulum masing-masing program studi yang diperoleh seorang mahasiswa selama kuliah di ITB.

PASAL 2 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Perjanjian ini adalah untuk membangun dan meningkatkan kerja sama antara **PARA PIHAK** melalui penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Peserta Didik.
- (2) Perjanjian bertujuan untuk meningkatkan segala potensi dan kualitas sumber daya manusia melalui penyelenggaraan Program Magister guna menunjang proses peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkelanjutan serta dapat memperluas jejaring kerja sama di masa yang akan datang.

Pihak I	Pihak II
	

PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi penyelenggaraan pendidikan Program Magister bagi Peserta Didik yang memenuhi syarat dan bertempat di **PIHAK PERTAMA** untuk kelas *In-House* BLEMBA 67 PT Freeport Indonesia untuk penerimaan Semester 1 (satu) Tahun Akademik 2022/2023 (Daftar peserta dapat dilihat pada Lampiran).

PASAL 4 PELAKSANAAN

- (1) Program Magister dilaksanakan di tempat yang disediakan **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Pelaksanaan perkuliahan dilaksanakan di lokasi dimana PT Freeport Indonesia berada dan pada mata kuliah tertentu dilaksanakan secara *hybrid* menggunakan *platform online* yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA** pada hari Sabtu dan Minggu, atau hari Jumat dan Sabtu.
- (3) Peserta Didik dengan penempatan diluar area *jobsite* diakomodir untuk menggunakan *platform online* yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA** bersama dengan **PIHAK PERTAMA** apabila dalam beberapa kesempatan Peserta Didik tidak dapat mengikuti kelas luring di area *jobsite* dikarenakan adanya tuntutan pekerjaan, penugasan khusus dari tempat bekerja Peserta Didik ataupun alasan lainnya.
- (4) Program Magister akan dilaksanakan selama 24 (dua puluh empat) bulan yaitu mulai tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan 18 Agustus 2024.
- (5) Perkuliahan Program Magister akan dilaksanakan sesuai dengan kalender akademik yang akan diterbitkan oleh **PIHAK KEDUA** setiap semester.
- (6) Pada semester akhir Program Magister, untuk memperkenalkan atmosfir akademik di kampus, setiap Peserta Didik secara bersamaan wajib mengambil 1 (satu) matakuliah yang sebagian kegiatan belajar-mengajar dilaksanakan secara modular selama 1 (satu) minggu di MBA ITB Kampus Bandung dan sisanya di area *jobsite* PT Freeport Indonesia. Kegiatan ini dilaksanakan dengan catatan tidak ada situasi kebencanaan atau pandemi atau kondisi memaksa lainnya yang tidak memungkinkan dilaksanakannya pembelajaran secara luring.
- (7) Biaya pendidikan selama pelaksanaan perkuliahan adalah menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA** dan diatur detail pada Pasal 8 Perjanjian ini.
- (8) Jika waktu pelaksanaan Program Magister melebihi waktu yang ditentukan dalam Pasal 4 ayat (4) karena pengulangan mata kuliah atau sebab tertentu, maka pelaksanaan Program Magister diperpanjang paling lama 2 (dua) semester atau 12 (dua belas) bulan.
- (9) Segala tambahan biaya pendidikan yang diakibatkan perpanjangan waktu sesuai dengan ayat (8) akan ditanggung oleh Peserta Didik yang bersangkutan.
- (10) Peserta Didik diwajibkan sudah memiliki sertifikat Kemampuan Berbahasa Inggris dan Potensi Dasar Akademik dengan skor sesuai dengan standar minimum yang di tentukan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (11) **PIHAK KEDUA** akan menyelenggarakan tes Kemampuan Berbahasa Inggris dan Potensi Dasar Akademik maksimum 2 (dua) kali, yang diselenggarakan secara luring. Jika Peserta Didik masih tidak lulus setelah 2 (dua) kali tes, maka dapat mengikuti tes lagi secara mandiri hingga lulus, dengan segala biaya yang akan muncul ditanggung sepenuhnya oleh masing-masing Peserta Didik.
- (12) Dalam proses seleksi, **PIHAK KEDUA** menerapkan program afirmasi bagi karyawan Papua, prinsip *diversity* dan *inclusion* dengan tetap berpedoman pada peraturan akademis **PIHAK KEDUA** mengenai skor Kemampuan Berbahasa Inggris dan Potensi Dasar Akademik para

Pihak I	Pihak II
	

peserta Didik yang harus memenuhi standar minimum yang di tentukan oleh **PIHAK KEDUA**.

- (13) Peserta Didik diperbolehkan mengambil mata kuliah yang sama di kelas lain (program kelas kerja sama lain atau program kelas eksekutif di Kampus Jakarta maupun Kampus Bandung) yang terdapat dalam Program Magister apabila Peserta Didik tidak dapat mengikuti kelas yang seharusnya dikarenakan adanya tuntutan pekerjaan, penugasan khusus dari tempat bekerja Peserta Didik ataupun alasan lainnya, dengan melakukan konsultasi dahulu ke **PIHAK KEDUA** dan sesuai aturan yang berlaku di **PIHAK KEDUA**.
- (14) Implementasi pelaksanaan kerja sama akan dimonitoring dan dievaluasi oleh Gugus Kendali Mutu SBM ITB.

PASAL 5

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Jangka waktu Perjanjian selama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak tanggal Perjanjian ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sampai dengan berakhirnya pelaksanaan Program Magister.

PASAL 6

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

- (1) **PIHAK PERTAMA** berhak untuk:
- Memperoleh Laporan Kemajuan Akademik Peserta Didik setiap semester dari **PIHAK KEDUA**, berupa Transkrip Akademik setiap semester; dan
 - Memperoleh dan mendapatkan informasi, data, dan dokumen lain yang diperlukan terkait dengan kegiatan monitoring dan evaluasi perkembangan prestasi Peserta Didik.
- (2) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk memberikan informasi dan mengkoordinasikan kepada **PIHAK KEDUA** segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan **PIHAK PERTAMA** tentang pengiriman Peserta Didik Program Magister yang berlaku pada **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 7

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:
- Memberlakukan semua ketentuan akademik untuk penyelenggaraan pendidikan Program Magister sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada **PIHAK KEDUA**;
 - Menentukan nilai, prestasi, dan kelulusan Peserta Didik sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada **PIHAK KEDUA**; dan
 - Mengirimkan surat dan/atau berkonsultasi langsung dengan **PIHAK PERTAMA** terkait dengan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan, kewajiban administrasi, dan masa studi Peserta Didik.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
- Menginformasikan prosedur dan tata cara serta persyaratan penerimaan Peserta Didik pada pendidikan Program Magister;
 - Melaksanakan seleksi seluruh Peserta Didik yang dikirim oleh **PIHAK PERTAMA**;

Pihak I	Pihak II
	

- c. Menyediakan dan menyerahkan bahan-bahan kuliah Program Magister kepada **PIHAK PERTAMA** untuk kemudian didistribusikan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada Peserta Didik, **PIHAK KEDUA** akan menyerahkan bahan-bahan kuliah dimaksud kepada **PIHAK PERTAMA** paling lambat 1 (satu) minggu sebelum tanggal perkuliahan;
- d. Menyediakan dosen pengajar sebanyak atau sesuai kebutuhan dengan kualifikasi sesuai dengan ketentuan Program Magister untuk melaksanakan perkuliahan dan bimbingan akademik kepada Peserta Didik agar dapat menyelesaikan studinya secara tepat waktu;
- e. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyiapkan dosen pengganti apabila dosen yang mengajar mata kuliah berhalangan untuk hadir dengan alasan apapun;
- f. Menyampaikan Laporan Kemajuan Akademik Peserta Didik berupa Transkrip Nilai setiap semester; dan
- g. Menginformasikan hal-hal lain yang diperlukan terkait dengan perkembangan prestasi Peserta Didik.

PASAL 8

BIAYA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban memastikan pembayaran kepada **PIHAK KEDUA** untuk Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP) sebesar Rp 135.000.000 (Seratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) untuk 24 (dua puluh empat) bulan pelaksanaan Program Magister, dengan total nilai pembayaran untuk 35 (tiga puluh lima) orang Peserta Didik yaitu sebesar Rp 4.725.000.000 (Empat Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah), selanjutnya disebut "**Biaya Penyelenggaraan Pendidikan**".
- (2) Apabila Peserta Didik dalam semester berjalan kurang dari 35 (tiga puluh lima) orang, maka pada semester berikutnya **PIHAK PERTAMA** akan membayar kepada **PIHAK KEDUA** Biaya Penyelenggaraan Pendidikan sesuai dengan jumlah mahasiswa yang tersisa di semester berikutnya.
- (3) Biaya Penyelenggaraan Pendidikan termasuk Biaya Pelaksanaan Pendidikan, Biaya Pelaksanaan Ujian Potensi Dasar Akademik (UPDA) dan Tes Kemampuan Berbahasa Inggris (ELPT) sesuai dengan ketentuan pada Pasal 4 Perjanjian ini.
- (4) Biaya transportasi atau akomodasi Peserta Didik untuk mengikuti perkuliahan tatap muka di Kampus MBA ITB Bandung selama 1 (satu) minggu tidak termasuk di dalam Biaya Penyelenggaraan Pendidikan dalam Pasal 8 ayat (1) Perjanjian ini.
- (5) Biaya Penyelenggaraan Pendidikan belum termasuk biaya-biaya lain yang mungkin timbul sehubungan dengan pelaksanaan kuliah, bila di kemudian hari ada biaya-biaya lain yang timbul, harus didiskusikan terlebih dahulu dengan Peserta Didik.

PASAL 9

CARA PEMBAYARAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** akan membayar Biaya Penyelenggaraan Pendidikan dalam 4 (empat) tahap sebagai berikut:

TAHAP PEMBAYARAN	Jumlah Mahasiswa	BPP Per Mahasiswa	Jumlah
1	35	Rp 33.750.000,-	Rp 1.181.250.000,-
2	35	Rp 33.750.000,-	Rp 1.181.250.000,-
3	35	Rp 33.750.000,-	Rp 1.181.250.000,-

4	35	Rp 33.750.000,-	Rp 1.181.250.000,-
---	----	-----------------	--------------------

- a. Tahap Pertama sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Biaya Penyelenggaraan Pendidikan akan dibayarkan maksimal tanggal 10 Oktober 2022;
 - b. Tahap Kedua sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Biaya Penyelenggaraan Pendidikan akan dibayarkan maksimal tanggal 10 Januari 2023;
 - c. Tahap Ketiga sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Biaya Penyelenggaraan Pendidikan akan dibayarkan maksimal tanggal 10 Agustus 2023;
 - d. Tahap Keempat sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Biaya Penyelenggaraan Pendidikan akan dibayarkan maksimal tanggal 10 Januari 2024.
- (2) Jumlah pembayaran setiap tahap tersebut di atas dapat berubah sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) Perjanjian ini.
- (3) Pembayaran biaya-biaya kepada **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini dilakukan dengan cara pemindah-bukuan ke rekening **PIHAK KEDUA** sebagai berikut:
- NAMA BANK : PT BNI (Persero) TBK
 KANTOR CABANG : Perguruan Tinggi Bandung
 ALAMAT : Jl. Tamansari No 80
 NOMOR REKENING : (Virtual Account yang akan di tentukan kemudian)
 NAMA REKENING : Penampungan - PPM SBM (IDR)
- (4) **PIHAK KEDUA** wajib memberikan tanda terima pembayaran atau kwitansi atas nama Peserta Didik **PIHAK PERTAMA** dengan melampirkan nama-nama Peserta Didik.
- (5) Untuk Peserta Didik yang memiliki perjanjian khusus dengan Pemberi Beasiswa (bila ada), maka dokumen penagihan dan tanda terima pembayaran atau kwitansi akan dibuat terpisah dari yang dikirimkan untuk **PIHAK PERTAMA** dan akan mengurangi jumlah pembayaran pada ayat (1) Pasal ini.
- (6) Dalam keadaan khusus dari Perjanjian ini, bilamana diperkirakan akan terjadi keterlambatan pembayaran oleh Peserta Didik **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK PERTAMA** akan memberitahukan kepada **PIHAK KEDUA** secara tertulis sekurang-kurangnya 2 (dua) minggu sebelum periode pembayaran yang telah ditentukan dalam Pasal 9 ayat (1) Perjanjian.

PASAL 10 PAJAK

Pajak-pajak yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini menjadi tanggungan dan harus dibayar oleh masing-masing **PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 11 PENGULANGAN MATA KULIAH

- (1) Peserta Didik yang belum dinyatakan lulus mata kuliah karena mendapatkan nilai D atau E, maka Peserta Didik diwajibkan sebagai berikut;
- a. Mengulang mata kuliah tersebut pada semester setelahnya;
 - b. Membayar Biaya Penyelenggaraan Pendidikan sebesar Rp 15.000.000/Peserta Didik pada Semester Reguler atau sebesar Rp 10.000.000/Peserta Didik pada Semester Pendek, (selanjutnya disebut "**Tambahan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan**").

Pihak I	Pihak II
	

Biaya tersebut hanya akan muncul bila Peserta Didik melebihi periode waktu sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (4) Perjanjian ini.

- (2) Peserta Didik yang melebihi masa studi pendidikan normal sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (4) Perjanjian ini, status mahasiswa belum lulus, maka dikenakan pembayaran Tambahan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan.
- (3) Peserta Didik yang melebihi masa studi pendidikan normal sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (4) Perjanjian ini, dengan sudah menyelesaikan seluruh mata kuliah tetapi belum melaksanakan sidang proyek akhir hingga hari pertama kuliah pada semester berikutnya, maka harus mengambil kembali mata kuliah Proyek Akhir sebesar 3 (tiga) SKS dan membayar Biaya Penyelenggaraan Pendidikan sebesar Rp 15.000.000/Peserta Didik.
- (4) Pelaksanaan pengulangan mata kuliah dilakukan oleh Peserta Didik yang mengulang mata kuliah, maka perkuliahan dilaksanakan pada Kelas Eksekutif yang sedang berjalan di Kampus Bandung atau Jakarta, atau dapat mengikuti kelas *Hybrid* yang tersedia oleh **PIHAK KEDUA**.
- (5) Tambahan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan dan biaya untuk transportasi serta biaya lain yang diperlukan Peserta Didik untuk mengikuti pengulangan mata kuliah ditanggung oleh Peserta Didik yang bersangkutan.

PASAL 12

PERNYATAAN DAN JAMINAN

PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan dan menjamin **PIHAK PERTAMA** sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang dibentuk dan resmi ada berdasarkan hukum Indonesia dan mempunyai kewenangan penuh untuk melakukan perbuatan hukum dalam Perjanjian ini.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** mempunyai kuasa penuh dan kewenangan untuk menandatangani, menggunakan haknya serta berbuat dan mematuhi kewajibannya terkait dengan Program Magister tersebut dan/atau melaksanakan Perjanjian ini.
3. Bahwa **PIHAK KEDUA** telah memperoleh semua izin, persetujuan dan dokumen yang dipersyaratkan oleh hukum dan peraturan perundang-undangan terkait dengan Program Magister dan/atau pelaksanaan Perjanjian ini.
4. Bahwa **PIHAK KEDUA** telah membuat dan mencatatkan ke dalam laporan administrasi lembaga sebagaimana dipersyaratkan oleh hukum dan peraturan perundang-undangan terkait dengan Program Magister Administrasi Bisnis tersebut dan/atau pelaksanaan Perjanjian ini.
5. Ketentuan Pasal ini akan tetap berlaku walaupun Perjanjian ini berakhir dan sepenuhnya dapat diperiksa setiap waktu.

PASAL 13

ADENDUM

- (1) Perubahan isi Perjanjian dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan isi Perjanjian dan/atau pengaturan terkait hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur dan dicantumkan dalam perjanjian tambahan (Adendum) yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (3) Apabila terdapat perubahan jumlah Peserta Didik ataupun perubahan lainnya, dapat dilakukan perjanjian tambahan (Adendum) sesuai dengan pasal 13 Perjanjian ini.

Pihak I	Pihak II
	

- (4) Dalam hal terdapat satu atau lebih ketentuan dari Perjanjian ini atau pengaturan yang dimaksud dalam Perjanjian ini yang dinyatakan tidak sah, melanggar hukum atau tidak dapat dilaksanakan berdasarkan hukum atau keputusan yang berlaku, keabsahan, keberlakuan, dan pelaksanaan dari ketentuan dan pengaturan yang lain yang terdapat dalam Perjanjian ini tidak akan terpengaruh dan akan tetap berlaku mengikat **PARA PIHAK**.

PASAL 14

PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Perjanjian berakhir apabila:
- a. berakhirnya jangka waktu Perjanjian;
 - b. disepakati bersama oleh **PARA PIHAK** dengan pemberitahuan sebelumnya kepada masing-masing pihak 30 (tiga puluh) hari sebelum waktu pengakhiran;
- (2) Pada saat Perjanjian ini berakhir apabila terdapat kewajiban yang belum dapat diselesaikan, maka ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini tetap berlaku sampai selesainya kewajiban tersebut.

PASAL 15

KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** wajib merahasiakan seluruh informasi, dilarang untuk memberikan keterangan, pengetahuan, kerahasiaan, atau dokumen apapun yang berkaitan dengan Perjanjian ini maupun yang berkaitan dengan pihak lain di luar Perjanjian ini kepada pihak manapun, kecuali hal tersebut telah mendapat izin tertulis terlebih dahulu dari masing-masing pihak.
- (2) Kerahasiaan dalam perjanjian ini tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

PASAL 16

FORCE MAJEURE

- (1) Yang dimaksud dengan *Force Majeure* dalam Perjanjian ini adalah kejadian-kejadian yang terjadi diluar kemampuan dan kekuasaan **PARA PIHAK** sehingga **PIHAK** yang mengalami *Force Majeure* benar-benar tidak dapat melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, antara lain:
- a. Gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, sambaran petir, kebakaran, dan bencana alam lainnya;
 - b. Perang, huru-hara, terorisme, sabotase, embargo dan pemogokan masal;
 - c. Kebijakan Pemerintah yang mempengaruhi secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian ini;
 - d. Kerusakan sistem dan komunikasi dari salah satu pihak ketiga yang jasanya dimanfaatkan oleh satu **PIHAK**, yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya Perjanjian ini; atau
 - e. Peserta Didik meninggal dunia.
- (2) Dalam hal terjadi kejadian *Force Majeure* sebagaimana dimaksud diatas sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu **PIHAK**, maka **PIHAK** yang mengalami keadaan *Force Majeure* berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis/lisan kepada

Pihak I	Pihak II
	

PIHAK lainnya dalam Perjanjian ini selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak terjadinya keadaan *Force Majeure* tersebut untuk diselesaikan secara musyawarah.

- (3) Apabila **PIHAK** yang mengalami *Force Majeure* tersebut lalai untuk memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, maka seluruh kerugian, risiko dan konsekuensi yang mungkin timbul menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK** yang mengalami *Force Majeure* tersebut.
- (4) Apabila *Force Majeure* yang dimaksud adalah sebagaimana disebutkan pada Pasal 16 ayat (1) huruf (e), maka **PIHAK KEDUA** dimohon untuk membebaskan Peserta Didik tersebut dari kewajiban membayar sisa Biaya Penyelenggaraan Pendidikan.

PASAL 17

HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perjanjian ini tunduk kepada dan ditafsirkan berdasarkan ketentuan hukum Negara Republik Indonesia.
- (2) Apabila timbul perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat **PARA PIHAK** akan berusaha menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, upaya penyelesaian secara musyawarah tidak mencapai kata sepakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya melalui jalur hukum dengan memilih kedudukan hukum yang tidak berubah di Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus.

PASAL 18

KORESPONDENSI

Sehubungan dengan Perjanjian ini, segala korespondensi dan/atau surat menyurat dapat ditujukan ke:

PIHAK PERTAMA: PT FREEPORT INDONESIA
Jl. H.R. Rasuna Said Kav X-7 No. 6, Plaza 89 Lt. 5
Setiabudi, Jakarta Selatan 12910
Telepon: +62 (21) 2591818
UP: Lukman Budi Prasetya
Jabatan: *Contracts & Compliance Manager*
Email: lprasety@fmi.com

PIHAK KEDUA: INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Sekolah Bisnis dan Manajemen
Jl. Gelap Nyawang No. 1 Bandung 40132
Telepon: +62 (22) 2531923
Faksimili: +62 (22) 2504249
Up: Yunieta Anny Nainggolan, Ph.D.
Jabatan: Ketua Program Studi MBA Sekolah Bisnis dan Manajemen ITB
Email: yunieta@sbm-itb.ac.id.

Pihak I	Pihak II
	

Demikian Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani pada hari, tanggal dan tahun tersebut di atas oleh **PARA PIHAK**, serta keduanya memiliki kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.

PIHAK KEDUA

Institut Teknologi Bandung



Prof. Dr. Ir. Jaka Sembiring, M.Eng.
Wakil Rektor bidang Akademik dan
Kemahasiswaan

PIHAK PERTAMA

PT FREEPORT INDONESIA



Lukman Budi Prasetya
Contracts & Compliance Manager

Pihak I	Pihak II
	

Lampiran

**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
PROGRAM MAGISTER ADMINISTRASI BISNIS
PT FREEPORT INDONESIA
TAHUN AKADEMIK 2022/2023**

NOMOR: JK2200051-001
657A/IT1.B04/KS.00/2022

NO	NO SELEKSI	NAMA LENGKAP
1	22202578	Dicky Cahya Gusprita
2	22202580	Denok Anggraini
3	22202622	Mukrima Fauriska Djawaru
4	22202633	Winston Yusak Hegemur
5	22202643	Hendro Bakti Parulian
6	22202644	Pratama Donnie Fadhlillah
7	22202645	RR Prameswari Kiranaratri
8	22202646	Edward Harrison
9	22202647	Sahala David Siregar
10	22202648	Frans Firdaus
11	22202649	Joko Santoso
12	22202650	Nila Yudhita
13	22202651	Maychel Gino Simanjuntak
14	22202652	Harold Calvin Surawi
15	22202653	Tasya Adelia C Worabai
16	22202655	Corry Martina Simanjuntak
17	22202656	Yulia Rossiani Rumbiak Saba
18	22202657	Samuel Stephan Rorimpandey
19	22202658	Heryks Romeo Awom
20	22202659	Mohammad Rizki Febrianto
21	22202660	Rudy Ekberth Paskalis Belseran
22	22202662	Dhani Aulia Hafli
23	22202663	Budi Nuranto Kurniawan
24	22202664	Muhammad Insan Kamil

Pihak I	Pihak II
	

NO	NO SELEKSI	NAMA LENGKAP
25	22202665	Amora Fibrianto
26	22202666	Immanuel A. Plerusthe Hutahaeen
27	22202667	Alfred Virad Abidondifu
28	22202668	Cahyo Johnli Rio D Burami
29	22202669	Ery Restu Prabowo
30	22202673	Akhmad Muzahhid Zyen
31	22202674	Yullia M.N Waturandang
32	22202675	Fajar Agung Prihandoyo
33	22202676	Albert
34	22202677	Ibnu Febritirtana
35	22202678	Octavianus Valdi Aldino Erari

Demikian Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani pada hari, tanggal dan tahun tersebut di atas oleh **PARA PIHAK**, serta keduanya memiliki kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.

PIHAK KEDUA

Institut Teknologi Bandung



PIHAK PERTAMA

PT FREEPORT INDONESIA

DocuSigned by:

FB5CCE9920504BA...

Lukman Budi Prasetya

Contracts & Compliance Manager

Pihak I	Pihak II
	